

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1825/2533	พนักงานอัยการจังหวัดตรัง	โจทก์
	นายอารีย์ ศรีอาวุธ กับพวก	จำเลย
	นายอารีย์ ศรีอาวุธ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายวันชัย ไชยภักดี ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาไม่ได้เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จำเลยที่ 1 ที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าคำรับของจำเลยในชั้นสอบสวนซึ่งเป็นพยานบอกเล่ารับฟังเป็นพยานได้เพียงใด โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 82)

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณายืนยันว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสอง ประกอบมาตรา 336 ทวิ, 83 จำคุกคนละ 6 ปี จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ 4 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 80)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 โดยอาศัยคำรับของจำเลยในชั้นสอบสวนแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาศัยคำเบิกความของผู้เสียหายและพยานปากอื่นด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 โต้แย้งดุลพินิจในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 โดยอาศัยคำรับของจำเลยในชั้นสอบสวนแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาศัยคำเบิกความของผู้เสียหายและพยานปากอื่นด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 โต้แย้งดุลพินิจในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ